DISTRATO DO CONTRATO DE REVENDA E USO DA PLATAFORMA AVALIA

Pelo presente instrumento, de um lado:

AVALIA ONE NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 68.715.987/0001-64, com sede na Avenida Princesa Isabel, 1331, Casa 1, Tabajaras, Uberlândia/MG, CEP 38400-192, e-mail comercial@avaliaone.com.br, doravante denominada "**AVALIA**";

e, de outro lado:

REVENDEDOR(A): _____ nome empresarial ou nome completo _____, inscrito(a) no _____ CNPJ/CPF _____ sob o nº _____, com endereço em _____, e-mail _____, neste ato representado(a) por _____, doravante denominado(a) "**REVENDEDOR**";

Considerando que as Partes celebraram o Contrato de Revenda e Uso da Plataforma Avalia em _____ data _____ ("Contrato"), resolvem encerrá-lo de comum acordo, conforme as condições deste Distrato.

1. ENCERRAMENTO E DATA EFETIVA

1.1. As Partes encerram o Contrato por mútuo acordo, com efeitos a partir de _____ data efetiva _____ ("Data Efetiva"). A partir dessa data, o Revendedor não poderá realizar novas vendas, ativações ou renovações por meio da conta vinculada ao Contrato, salvo autorização escrita da Avalia para concluir operação já acordada.

1.2. O acesso do Revendedor à Plataforma será encerrado ou ajustado na Data Efetiva, ressalvado eventual período de consulta ou exportação previsto na cláusula 6.

2. CLIENTES FINAIS ATIVOS E ASSUNÇÃO DA GESTÃO PELA AVALIA

2.1. A partir da Data Efetiva, a Avalia assumirá a gestão operacional dos Clientes Finais ativos identificados no Anexo I, incluindo, conforme aplicável, atendimento relativo à Plataforma, gestão de acesso e tratamento de futuras renovações.

2.2. A assunção prevista nesta cláusula não altera retroativamente vendas, pagamentos, obrigações ou responsabilidades constituídas antes da Data Efetiva. As Partes farão a conciliação desses valores nos termos da cláusula 4.

2.3. A partir da Data Efetiva, toda receita decorrente de renovação, continuidade de serviço ou nova contratação dos Clientes Finais abrangidos pelo Anexo I será devida à Avalia, conforme os termos que a Avalia apresentar ao respectivo Cliente Final. O Revendedor não terá direito a comissão, participação, royalty, indicação, repasse ou qualquer outra receita recorrente relacionada a essas renovações ou contratações futuras.

2.4. O Revendedor reconhece que não receberá pagamentos recorrentes após a Data Efetiva em razão dos Clientes Finais transferidos para gestão da Avalia. Essa regra não afeta valores já vencidos ou efetivamente adquiridos pelo Revendedor até a Data Efetiva, que serão apurados e pagos conforme este Distrato.

2.5. O Anexo I deve identificar, no mínimo, cada Cliente Final ativo e, quando disponível, o identificador da venda ou da placa, a data da venda/ativação, a validade restante e a situação de renovação. As Partes confirmam que a lista anexa representa o conjunto de clientes abrangidos pela transição.

2.6. As Partes cooperarão para informar os Clientes Finais sobre a mudança do responsável pela gestão e pelos canais de atendimento. Este Distrato regula somente a relação entre Avalia e Revendedor e não altera automaticamente contratos celebrados entre o Revendedor e Clientes Finais nem impõe obrigações a quem não o assina. Quando a continuidade da relação, a cessão de direitos ou obrigações, ou o tratamento de dados exigir comunicação, consentimento ou outra providência legal, as Partes deverão concluí-la antes da transferência correspondente.

3. DADOS PESSOAIS

3.1. Para a transição dos Clientes Finais ativos, as Partes limitarão o compartilhamento e o acesso aos dados pessoais ao mínimo necessário para continuidade da operação e atendimento, observando a LGPD, as finalidades informadas e as bases legais aplicáveis.

3.2. A partir da Data Efetiva, a Avalia tratará os dados necessários à gestão que assumir de acordo com seu papel e as finalidades aplicáveis. O Revendedor deixará de acessar dados desses clientes por meio da Plataforma, exceto quando necessário para cumprir obrigação legal ou resolver pendência anterior e desde que autorizado e protegido.

3.3. A Avalia disponibilizará ao Revendedor, até _____prazo ou data_____, os recursos de exportação previstos na Plataforma para dados que o Revendedor tenha direito de obter. Após o período de exportação, a Avalia eliminará ou anonimizará os dados que não precisar manter, ressalvados registros sujeitos a obrigação legal, exercício regular de direitos ou prevenção a fraude.

3.4. Cada Parte permanecerá responsável pelos tratamentos realizados sob sua responsabilidade antes e depois da Data Efetiva. As Partes cooperarão no atendimento de solicitações de titulares e na apuração de incidentes relacionados ao período de transição.

4. ACERTO FINANCEIRO E PENDÊNCIAS

4.1. As Partes farão a conciliação das operações realizadas até a Data Efetiva, incluindo vendas, renovações concluídas, taxas, valores a repassar, reembolsos, estornos, contestações e comissões já vencidas, conforme demonstrativo a ser anexado a este Distrato ou aprovado por escrito.

4.2. Saldo devido pelo Revendedor à Avalia: R$ _____, referente a _____, com vencimento em _____.

4.3. Saldo devido pela Avalia ao Revendedor: R$ _____, referente a _____, com vencimento em _____.

4.4. Transações ainda sujeitas a estorno ou contestação na Data Efetiva serão tratadas conforme o resultado final do provedor de pagamento e as regras aplicáveis. Se houver ajuste posterior relativo a transação anterior à Data Efetiva, a Parte que receber ou suportar o valor comunicará a outra e apresentará documentação para a conciliação.

4.5. O acerto não inclui receita de renovações ou contratações realizadas a partir da Data Efetiva pelos Clientes Finais cuja gestão foi assumida pela Avalia, que pertencerá integralmente à Avalia conforme a cláusula 2.3.

5. PLACAS E ESTOQUE NÃO VENDIDO

5.1. As Partes definem para o estoque de placas não vendido na Data Efetiva a seguinte destinação, devendo selecionar e completar uma opção:

☐ O Revendedor devolverá as placas à Avalia, conforme procedimento, prazo e responsabilidade pelo frete definidos aqui: _____.

☐ O Revendedor manterá as placas, mas não poderá ativá-las ou revendê-las pela Plataforma após a Data Efetiva.

☐ A Avalia recomprará _quantidade_ placas pelo valor e condições seguintes: _____.

☐ Outra destinação acordada: _____.

5.2. Quantidade de placas não vendidas: _____. Identificadores dos lotes ou placas, quando disponíveis: _____.

6. OBRIGAÇÕES QUE SOBREVIVEM AO ENCERRAMENTO

6.1. O encerramento não extingue obrigações vencidas, responsabilidades por atos anteriores, deveres de confidencialidade, proteção de dados, prestação de contas ou cooperação necessários para concluir a transição e o acerto financeiro.

6.2. Cada Parte manterá os documentos e registros que a lei exigir, limitando seu acesso e uso às finalidades legais aplicáveis.

6.3. Após o cumprimento das obrigações expressamente descritas neste Distrato, as Partes dão quitação recíproca quanto ao Contrato, exceto por valores, estornos, obrigações ou responsabilidades expressamente ressalvados neste instrumento ou que não pudessem ser conhecidos na data da assinatura.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Este Distrato prevalece sobre disposições do Contrato que sejam incompatíveis com o encerramento e com a transição aqui pactuada. As demais disposições que, por sua natureza, devam sobreviver permanecem aplicáveis.

7.2. Este Distrato não constitui reconhecimento de culpa ou inadimplemento por qualquer das Partes.

7.3. As Partes aceitam assinatura eletrônica por plataforma que permita verificar autoria e integridade do documento, nos termos da legislação aplicável.

7.4. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, ressalvadas as hipóteses de competência legal obrigatória.

E, por estarem de acordo, as Partes assinam este Distrato.

_____cidade_____, _____data_____.

AVALIA ONE NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA.
Representante:
Cargo:

REVENDEDOR(A)
Representante:
Cargo:

Testemunha 1
Nome:
CPF:

Testemunha 2
Nome:
CPF:

ANEXO I
CLIENTES FINAIS ATIVOS TRANSFERIDOS À GESTÃO DA AVALIA

Preencher os campos necessários e anexar lista complementar se necessário.

1.

Cliente Final _____

Identificador da venda/placa _____

Data da venda ou ativação _____

Validade restante _____

Situação da renovação _____

2.

Cliente Final _____

Identificador da venda/placa _____

Data da venda ou ativação _____

Validade restante _____

Situação da renovação _____

ANEXO II
CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (SE APLICÁVEL)

Transações concluídas até a Data Efetiva	
Valores a repassar ao Revendedor	
Valores devidos pelo Revendedor à Avalia	
Reembolsos, estornos ou contestações pendentes	
Forma e prazo do acerto	